PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0904138-52.2014.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Ltda**
Requerida:	**Daniday Supermercados Ltda**

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de FALÊNCIA proposto por CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA em face da empresa DANIDAY SUPERMERCADOS LTDA.

Aduz a requerente que é credora da requerida pela importância de R$102.188,78 (cento e dois mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), em razão de duplicatas mercantis, sem aceite, acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias, e devidamente protestadas.

Como prova de sua alegação, a requerente acostou aos autos a documentação de fls. 48/117.

Na contestação apresentada nas fls. 175/191 alega a requerida, preliminarmente que:

1) A requerente não comprovou a sua qualidade de comerciante mediante a regularidade e atualidade de registro na Junta Comercial;

2) Falta à requerente o interesse processual de agir, tendo em vista que o instrumento jurisdicional por ela escolhido não é o adequado; que bastava a utilização do processo de execução para a satisfação do crédito.

No mérito, aduz a requerida que não são inexigíveis, na falência, os honorários advocatícios, correção monetária, cobrança do custo dos protestos,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 30/03/2015 às 11:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 184D15F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

bem como a correção do crédito pela variação da TR.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, alega a autora a irregularidade do registro perante a Junta Comercial, bem como que o pedido de falência foi utilizado como instrumento de cobrança, uma vez que o credor deveria ter-se utilizado da ação de execução.

Às fls. 121/123, a requerente juntou aos autos certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará, na data de 21/10/2014, por meio da qual pode-se comprovar a regularidade do registro da empresa requerente perante aquele órgão.

Assim, a alegação de irregularidade do registro da requerente não merece prosperar, por contrariar a documentação constante dos autos.

Relativamente à segunda preliminar levantada pela requerida, o Poder Judiciário há de adotar posições enérgicas para que não exista a desconfiguração dos pedidos de falência. Essa tem sido a posição deste juízo, quando em outros feitos já indeferiu pedidos de falência em que na inicial fica clara a intenção do autor em receber individualmente seu crédito, como por exemplo quando solicita a citação do devedor para pagamento da dívida sob pena de penhora dos bens.

No caso dos autos, no entanto, tal fato não ocorreu, já que a exordial tem respaldo jurídico e está devidamente instruída. Tanto os títulos como os protestos que serviram de embasamento ao pedido de falência atendem aos requisitos legais. Além disso, em nenhum momento na exordial, a requerente deixou transparecer a intenção de usar o pedido de falência com a intenção exclusiva de cobrar o valor que lhe é devido.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 30/03/2015 às 11:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 184D15F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Passo a apreciar o mérito.

As hipóteses de decretação da falência do devedor estão previstas na Lei 11.101/05, dentre as quais aquela que se encontra inserida em seu art. 94, I e § 3º, que assim dispõe:

> *Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:*
>
> *I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;*
>
> *[...]*
>
> *§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.*

No presente caso, a autora juntou aos autos os títulos executivos que comprovam a dívida bem como a impontualidade da devedora, por meio dos instrumentos de protesto acostados às fls. 49/117. Satisfeito, portanto, os pressupostos exigidos nos supramencionados dispositivos legais.

No que se refere aos honorários advocatícios e correção monetária, são estes exigidos da devedora, em conformidade com o que prevê o art. 98, da Lei 11.101/05, *in verbes*:

> *Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias.*
>
> *Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do **caput** do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.*

Diferentemente do que alega a empresa requerida, a lei prevê claramente que ao débito principal deverão ser acrescidos a correção monetária, os juros e os honorários advocatícios.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 30/03/2015 às 11:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 184D15F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

No entanto, não há previsão legal para que seja incluído no débito o valor referente aos custos dos protestos levados a efeito pelo credor, do que se deduz que são despesas a serem arcadas por ele próprio. Entretanto, tal fato não torna inviável a decretação da falência, uma vez que atendidos os requisitos legais exigidos no art. 94, I e § 3º, da Lei 11.101/05.

Em relação ao índice utilizado para a correção monetária, nota-se da planilha de fls. 48, que foi aplicado o INPC, não a taxa referencial TR, conforme afirma a requerida.

Diante dessas considerações, as alegações da empresa requerida não foram capazes de ilidir os fatos expostos pela empresa requerente, motivo pelo não há outra medida legal cabível senão a decretação de sua falência.

ISTO POSTO, decreto a falência da empresa DANIDAY SUPERMERCADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.151.878/000-30, com endereço na Av. Francisco Sá, 4474 – Jacarecanga, Fortaleza-Ce, declarando-a aberta hoje, às 12:00 horas, e fixo o seu termo legal em 90 dias anteriores ao despacho do requerimento inicial da falência.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administradora judicial SILVANA CLÁUDIA SILVA ANDRADE, com as atribuições definidas na lei específica, a qual deverá ser intimada para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III, da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Determino que o administrador judicial, após o compromisso,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 30/03/2015 às 11:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 184D15F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

proceda a imediata arrecadação de todos os bens móveis e imóveis da massa falida, bem como todos de todos os documentos contábeis, devendo ser acompanhada por oficial de justiça e por força policial, com ordem de arrombamento, se necessário

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Decreto a indisponibilidade dos bens da massa falida, nos termos do art. 99, do art. 99 da LRF, devendo-se, inclusive, proceder ao BACENJUD e RENAJUD.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem a administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intime-se o representante legal da falida para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I, bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LFRE;

b) seja afixado e publicado o edital previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 30/03/2015 às 11:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 184D15F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

c) seja acostado aos autos, por meio eletrônico, cópia da declaração de bens da falida alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

d) oficie-se aos Cartórios de Imóveis com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome da massa falida e demais pessoas atingidas pela falência, anotando-se, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

e) proceda-se à intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JJUSTIÇA[1].

Fortaleza/CE, 26 de março de 2015.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[2]

---

[1] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

[2] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 30/03/2015 às 11:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 184D15F.